Checkliste Wohnungskauf

Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum und Unterlagen der Eigentuemergemeinschaft

Diese Checkliste begleitet Sie von der ersten Besichtigung bis zum Notartermin. Sie fragt die Unterlagen ab, die Verkäufer und Verwaltung herausgeben sollen, und führt Sie beim Rundgang von außen nach innen durch das Gebäude. Füllen Sie die Kopffelder aus, notieren Sie jeden Befund und tragen Sie offene Fragen am Ende ein.

Objekt und Anschrift

Wohnung Nr. laut Aufteilungsplan

Baujahr des Gebäudes

Datum der Besichtigung

Anwesende

Verwaltung (Name, Telefon)

Unterlagen von Verkäufer und Verwaltung

- [ ] Teilungserklärung mit Gemeinschaftsordnung liegt vollständig vor
  Sie legt fest, was zur Wohnung gehört und wer welche Kosten trägt.
- [ ] Aufteilungsplan liegt vor und die angebotene Wohnung ist darin eindeutig zu finden
  Nummer der Wohnung, des Kellerraums und des Stellplatzes vergleichen.
- [ ] Protokolle der Eigentümerversammlungen mehrerer zurückliegender Jahre liegen vollständig vor
  Fehlende Jahrgänge nachfordern, Lücken sind selten ein Zufall.
- [ ] Beschluss-Sammlung der Eigentümergemeinschaft liegt vor
  Sie zeigt, welche Beschlüsse dauerhaft gelten.
- [ ] Wirtschaftsplan für das laufende Jahr liegt vor
- [ ] Letzte Jahresabrechnung liegt vor, einschließlich der Abrechnung für die angebotene Wohnung
- [ ] Höhe der Erhaltungsrücklage ist schriftlich bestätigt
  Bezeichnung in älteren Unterlagen: Instandhaltungsrücklage.
- [ ] Höhe des monatlichen Hausgeldes und die darin enthaltenen Posten sind bekannt
  Getrennt notieren, was Betriebskosten und was Zuführung zur Rücklage ist.
- [ ] Energieausweis für das Gebäude wurde vorgelegt
  Der Ausweis gilt für das gesamte Gebäude, nicht für die einzelne Wohnung.
- [ ] Aktueller Grundbuchauszug liegt vor und die eingetragenen Lasten sind gelesen
- [ ] Sondernutzungsrechte an Garten, Terrasse, Stellplatz oder Kellerraum sind schriftlich zugeordnet

Was die Zahlen und Beschlüsse über die Gemeinschaft sagen

- [ ] Beschlossene Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen sind mit Umfang und Termin notiert
- [ ] Beschlossene oder absehbare Sonderumlagen sind der Höhe nach bekannt
  Auch Maßnahmen, die in Protokollen nur besprochen wurden, gehören hierher.
- [ ] Die Erhaltungsrücklage passt zu Alter und Zustand des Gebäudes
  Ein niedriger Stand bedeutet, dass künftige Arbeiten aus Umlagen bezahlt werden.

ing-bassam.de

- [ ] Hausgeldrückstände einzelner Eigentümer sind aus Abrechnung oder Protokollen bekannt
- [ ] Laufende Streitigkeiten oder Gerichtsverfahren der Gemeinschaft sind erfragt
- [ ] Der Miteigentumsanteil der Wohnung ist notiert und in einen Anteil an künftigen Kosten umgerechnet
  Beispiel für die eigene Rechnung: Kosten der Maßnahme mal eigener Anteil.

Gemeinschaftseigentum außen

- [ ] Dachfläche, Dachrinnen und Anschlüsse sind vom Boden aus betrachtet und ohne erkennbare Schäden
  Verschobene Ziegel, Rost und Pflanzenwuchs in der Rinne notieren.
- [ ] Jahr der letzten Dachsanierung ist erfragt und im Protokoll belegt
- [ ] Fassade zeigt keine durchgehenden Risse, keine hohlliegenden Putzflächen, keine offenen Fugen
- [ ] Balkone und Dachterrassen sind dicht, die Deckenunterseiten darunter sind fleckenfrei
  Wasserflecken mit dunklem Rand und abblätternde Farbe deuten auf eine undichte Abdichtung.
- [ ] Fenster und Außentüren sind nach der Teilungserklärung eindeutig zugeordnet
  Wer die Fenster zahlt, steht in der Teilungserklärung, nicht im Kaufvertrag.
- [ ] Kellerwände sind trocken, ohne Salzausblühungen und ohne muffigen Geruch
  Vorgesetzte Gipskarton- oder Fliesenwände im Keller können Feuchte verdecken.
- [ ] Gelände fällt vom Gebäude weg und die Entwässerung ist frei
- [ ] Tiefgarage und Betonbauteile sind ohne Abplatzungen, freiliegende Bewehrung und durchfeuchtete Decken

Gemeinschaftliche Technik und Innenbereiche

- [ ] Baujahr, Bauart und Brennstoff der Heizungsanlage sind notiert
- [ ] Wartungsnachweise für Heizung und weitere gemeinschaftliche Anlagen liegen vor
- [ ] Material und Alter der Trinkwasserleitungen im Haus sind erfragt
  Nach längerem Stillstand ablaufendes Wasser auf Färbung prüfen.
- [ ] Abwasserleitungen sind ohne Geruchsbildung und ohne bekannte Rückstauschäden
- [ ] Aufzug hat einen aktuellen Prüfbericht, das Baujahr ist notiert
- [ ] Treppenhaus, Kellergänge und Gemeinschaftsräume sind in gepflegtem Zustand
  Der Pflegezustand zeigt, wie die Gemeinschaft mit dem Gebäude umgeht.

Sondereigentum – die Wohnung

- [ ] Wände und Decken sind ohne frische Risse, Flecken und Ablösungen
- [ ] Außenwandecken und Flächen hinter Möbeln sind trocken und ohne Schimmelgeruch
- [ ] Fußböden liegen fest, ohne Hohlstellen, Wölbungen und offene Fugen
- [ ] Bad und Gäste-WC sind dicht, Fugen und Anschlüsse an Dusche und Wanne sind unbeschädigt
  Auf Silikon achten, das mehrfach überarbeitet wurde.
- [ ] Bad und Küche werden über Fenster oder eine funktionierende Abluft gelüftet

ing-bassam.de

- [ ] Fenster schließen dicht, Beschläge laufen, Rahmen und Dichtungen sind unbeschädigt
- [ ] Zählerschrank und Elektroinstallation der Wohnung sind besichtigt und das Alter ist erfragt
- [ ] Heizkörper, Thermostate und die Warmwasserversorgung sind funktionsfähig
- [ ] Geräusche aus Nachbarwohnungen, Treppenhaus und Technik sind bei einer stillen Minute bewertet

Wohnung und Pläne vergleichen

- [ ] Grundriss der Wohnung stimmt mit dem Aufteilungsplan überein
  Versetzte Wände und zusammengelegte Räume notieren.
- [ ] Bauliche Veränderungen früherer Eigentümer sind durch Beschluss oder Genehmigung gedeckt
- [ ] Die tatsächliche Nutzung der Räume entspricht der Bezeichnung in den Plänen
  Beispiel: ein als Keller genehmigter Raum wird als Wohnraum angeboten.
- [ ] Kellerraum, Stellplatz und Gartenanteil sind vor Ort eindeutig identifiziert

Kosten und offene Fragen zusammenfassen

- [ ] Alle Befunde sind mit Foto, Datum und Ort in der Wohnung dokumentiert
- [ ] Die Befunde sind nach dringend, mittelfristig und kosmetisch geordnet
- [ ] Der eigene Anteil an den absehbaren Arbeiten am Gemeinschaftseigentum ist überschlagen
- [ ] Offene Fragen an den Verkäufer sind schriftlich gestellt
- [ ] Offene Fragen an die Verwaltung sind schriftlich gestellt
- [ ] Entscheidung ist getroffen, ob vor dem Notartermin ein Sachverständiger hinzugezogen wird

Hinweise

• Platzhalter in eckigen Klammern durch eigene Angaben ersetzen.
• Diese Checkliste ersetzt keine Begutachtung des Einzelfalls und keine Rechtsberatung. Fragen zum Kaufvertrag, zur Haftung und zu Fristen beurteilt ein Rechtsanwalt oder Notar.
• Prüfen Sie nur, was ohne Eingriff und ohne Gefahr möglich ist. Öffnen Sie keine Bauteile, betreten Sie kein Dach und kein Gerüst, arbeiten Sie nicht an Elektro-, Gas- oder Trinkwasserinstallationen.
• Bei Hinweisen auf Standsicherheit, Schadstoffe, Strom in feuchten Bereichen oder Gasgeruch den Bereich verlassen und eine Fachfirma, den Netzbetreiber oder die Behörde einschalten.
• Was in der Wohnung sichtbar ist, sagt wenig über Dach, Fassade und Leitungen. Die Unterlagen der Gemeinschaft sind für den Kaufpreis oft wichtiger als die Wohnung selbst.

Grundlagen: Wirth/Pfisterer/Schellenberg: Privates Baurecht praxisnah, 3. Aufl. 2021, S. 98 (Abgrenzung von Sonder- und Gemeinschaftseigentum) · Rode/Weller: AVA-Handbuch, 11. Aufl. 2025, S. 169 (Mängelrechte am Gemeinschaftseigentum) · Schulz: Architektur der Bauschäden, 4. Aufl. 2020, S. 72 und S. 278 (Balkonabdichtung, feuchte Kellerwände) · Willems (Hrsg.): Lehrbuch der Bauphysik, 9. Aufl. 2022, S. 187 (Energieausweis beim Verkauf) · Stahr (Hrsg.): Bausanierung, 7. Aufl. 2022, S. 31 (Bestandsaufnahme und Sanierungsbedarf)

Diese Vorlage stellt Bassam Ingenieurbüro für Bauwesen GmbH kostenlos bereit (ing-bassam.de). Sie ersetzt keine Begutachtung des Einzelfalls und keine Rechtsberatung. Weitergabe unverändert und mit diesem Hinweis erlaubt.

ing-bassam.de